

1501581-36.2021.8.26.0229

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 12/01/2022

... dos fatos, já conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistaram a acusada dentro de um veículo Fusca abandonado que estava abandonado. Então, procederam sua abordagem, momento em que a ré já confessou a prática de tráfico de drogas no local, informando que tinha entorpecentes consigo, apresentando uma bolsa na qual continha 33 porções de maconha, 39 eppendorfs de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao Público <<

Informação indisponível >>

1501581-36.2021.8.26.0229 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501581-36.2021.8.26.0229

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2241116/2021 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 4122/2021 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2241116 - 02º D.P. HORTOLÂNDIA, 4122/21/928 - 02º D.P. HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Glaciela Helena Soares Evans

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra GLACIELA HELENA SOARES EVANS pela conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei 11343/06, segundo circunstâncias delineadas na denúncia, ocorridos no dia 03 de setembro de 2021, às 11h00, na Rua Assis Brasil, n.º 524, Jardim Amanda, nesta cidade de Hortolândia, Alega a acusação que a ré trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 39 (trinta e nove) porções de cocaína, com peso aproximado de 80 gramas, e 99 (noventa e nove) porções de maconha, com peso aproximado de 146 gramas (fls.75/77). FA e certidão de distribuições criminais às fls. 33/36.

Notificado apresentou defesa prévia (fls. 127/128).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 07/12/2021 (fls. 132/134).

Citada, procedeu-se à audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório da ré.

Manifestaram-se as partes em alegações finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem preliminares alegadas.

Aprecio o mérito.

Ao término da instrução criminal e após detido exame do conjunto probatório, há provas suficientes da prática do crime imputado.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/03), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), pelo auto de constatação preliminar (fls. 11/12) pelo laudo pericial (fls. 78/80), pelos depoimentos, corroborados pelas oitivas colhidas em juízo.

A autoria também é certa.

Os policiais militares Dario Fernando Lazaro e Wesley Gonçalves afirmaram que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistaram a acusada dentro de um veículo Fusca abandonado que estava abandonado. Então, procederam sua abordagem, momento em que a ré já confessou a prática de tráfico de drogas no local, informando que tinha entorpecentes consigo, apresentando uma bolsa na qual continha 33 porções de maconha, 39 eppendorfs de cocaína e R\$258,80 em dinheiro. Em diligências pelas imediações do local, foi encontrada uma sacola branca com mais 66 porções de maconha dentro de um cano de esgoto, localizado há cerca de 3 metros do local da abordagem. Em revista pessoal, foram localizados 2 celulares com a ré, sendo um da marca Iphone que seria de sua propriedade e outro que era utilizado para comunicação com o olheiro, segundo a acusada.

Em sede de interrogatório judicial, a ré disse que após sair em liberdade provisória em audiência de custódia por outro processo, perdeu muita droga, pelo que teve que pagar a dívida. Tentou pagar de forma lícita, mas não sendo capaz, e tendo sido ameaçada, se viu na necessidade de fazer o tráfico para pagamento da dívida.

Em sede policial negou a prática delituosa e a posse dos entorpecentes apreendidos e afirmou que foi até o local para comprar maconha e cocaína, uma vez que é usuária, porém, após entregar o dinheiro ao traficante, ele mandou que ela pegasse a droga em um veículo desmontado e abandonado no local. Assim, quando estava pegando os entorpecentes, foi abordada pelos policiais militares e o rapaz empreendeu fuga. Não sabe dizer o nome dele. Nega que estava traficando no local. Já foi presa anteriormente por tráfico de drogas. O celular da marca Iphone apreendido era de sua propriedade e o da marca Samsung estava no carro. Alguns entorpecentes apreendidos estavam dentro do carro e o restante no estacionamento. A ré, em Juízo, confessou o crime.

A justificativa por ela apresentada não é motivo legal para isentá-la de responsabilidade penal, não sendo admissível que dívida por tráfico anterior, o que não é incomum, justifique a prática de tráfico posterior.

A confissão está, ainda, confortada pelos depoimentos policiais, bem como pelas apreensões.

Ademais, muito embora não tenha sido avistada em situação própria de venda, anoto que a elevada quantidade e forma de guarda, isto é, dentro de um automóvel abandonado e desmontado, além da quantia relevante em dinheiro apreendida em seu poder, sem origem lícita demonstrada, revelam que as porções não se destinavam a consumo próprio.

Portanto, a partir dos depoimentos colhidos, é certo que a acusada estava na posse dos entorpecentes apreendidos, pelo que a condenação da ré nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11343/06, é medida que se impõe, sem circunstância de atipicidade, excludente de ilicitude e de culpabilidade presentes, tendo o crime se consumado.

No que tange a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11343/06, tenho que é para casos especialíssimos, tendo como intuito beneficiar os infratores que agiram de forma ocasional, sendo primários, de forma que não integram organização criminal ou se dedicam à atividade criminosa.

Entretanto, no caso, as circunstâncias evidenciam que a ré vinha exercendo o comércio de drogas de forma permanente e organizada, com atuação relevante diante da quantidade e variedade, bem como o valor significativo em espécie apreendido, tudo a revelar dedicação à atividade criminosa e habitualidade da conduta, sendo, assim, capaz, de atingir um número enorme de usuários e afetar de maneira significativa a saúde pública, de modo que não fazem jus a concessão da benesse. Reforço que a dedicação criminosa pode ainda ser vista pela condenação recente por crime idêntico, em sentença prolatada nos autos 1500454-24.2021.8.26.0630, por este mesmo Juízo.

Nessas condições passo à dosimetria da pena (CP, art. 68).

Atento ao disposto no artigo 42 da Lei 11343/06 e artigo 59 do CP, a quantidade e variedade de drogas e do numerário apreendidos são circunstâncias negativas do crime por revelarem atuação relevante e capaz de afetar significativamente a saúde pública, alcançando vários usuários e colaborando para o tráfico organizado, pelo que fixo a pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 680 dias-multa para cada um dos réus.

A ré confessou o crime, pelo que reduzo para 5 anos de reclusão e 500 dias multa, não sendo possível, contudo, a redução aquém do piso, na forma da Súmula nº 231 do E. Superior Tribunal de Justiça.

Ausentes agravantes, tampouco causas de aumento ou de diminuição de pena, torno definitiva a pena acima.

Fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60).

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista a pena imposta e pela conduta ter se revestido de especial reprovabilidade diante da quantidade de drogas e do numerário em seu poder, evidenciada, ainda, dedicação criminosa, justifica-se a imposição do regime inicial fechado, não sendo aplicado por esses motivos o HC coletivo 596603/SP, do C.STJ.

Nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, a ré Glaciela está presa desde 03/09/2021, não interferindo na fixação do regime inicial uma vez não completada a fração, sendo que eventuais benefícios legais deverão ser objeto de análise do juízo das execuções.

Em razão da pena aplicada não é possível a substituição da pena por restritiva de direito ou a concessão de suspensão condicional da pena.

Por esses fundamentos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO a ré GLACIELA HELENA SOARES EVANS, RG: 39116161, CPF: 382.640.968-08, nascido em 13/08/1999, natural de Campinas - SP, filho de Carlos Alberto Cesar Evans e Selma Pereira Soares, como incurso nas sanções do artigo 33, §4º, da Lei Federal nº 11.343/06 submetendo-a à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no piso legal.

Diante do risco concreto de continuidade delitiva, já tendo violado liberdade provisória concedida nos autos 1500454-24.2021.8.26.0630, mantenho a prisão preventiva decretada. Recomende-se no estabelecimento onde custodiada.

Conforme arts. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c.c artigos 63 e 91, ambos da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União de tudo quanto apreendido neste processo. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Não tendo havido controvérsia no curso do processo sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno a acusada ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege, observada a gratuidade de justiça que ora concedo.

Sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos ante a natureza da infração

(CPP, art. 387, inciso IV).

Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92).

Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos da sentenciada.

Com a qualificação completa da sentenciada, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação.

Publique-se. Intimados em audiência. Cumpra-se.

Hortolândia, 12 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA